

RUBY HARYANIE BINTI ABDUL HAMID

lwn.

AZIZUL HAKIM BIN AZIZ

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 08 Disember 2022/ 13 Jamadilawal 1444H]

Kes Permohonan No. 10000-077-0113-2021

Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa Serah Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Kes di hadapan kami ini ialah suatu permohonan untuk mendapat kebenaran pelanjutan tempoh masa serah Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan Tambahan secara gantian tampalan di alamat terakhir Responden.
- 2) Dalam permohonan ini Responden tidak pernah hadir di hadapan Pendaftar walaupun notis telah berjaya disempurnakan secara gantian dan peringatan juga telah dikeluarkan oleh Pendaftar.

3) Pemohon melalui afidavit menyatakan bahawa kelewatan tersebut adalah berdasarkan alasan bahawa:

- a) Serahan kediri telah gagal dilaksanakan pada 15/08/2021 kerana Responden enggan ditemui dan tidak memberi kerjasama.
- b) Halangan dan keterbatasan yang berlaku akibat Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat (PKPD) sehingga hujung September 2021.

4) Bagi menimbangkan permohonan ini dengan hormatnya kami merujuk peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (ETMMS), Negeri Selangor, 2003 berkaitan kuasa budi bicara Mahkamah dalam membenarkan atau tidak perlanjutan tempoh masa.

5) Kami telah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon serta Hujah yang telah dikemukakan, kami berpuas hati bahawa telah berlaku kelewatan sebanyak 67 hari dan Pemohon juga telah melaksanakan usaha-usaha untuk menyampaikan Rekod Rayuan secara kediri kepada Responden.

6) Kami juga berpuas hati menimbangkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan Pemohon juga telah menunjukkan kepada kami bahawa Pemohon mempunyai alasan yang kukuh untuk meneruskan rayuan ini.

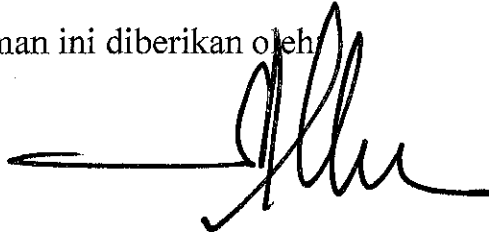
7) Berdasarkan alasan-alasan tersebut serta mengambil kira ketidak hadiran Responden pada hari ini walaupun Notis Permohonan telah disempurnakan penyampaian maka kami berdasarkan kuasa budi bicara kami seperti dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal, maka kami berpuas hati membenarkan permohonan Pemohon sebagaimana yang dipohon.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah, **MAKA** **KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

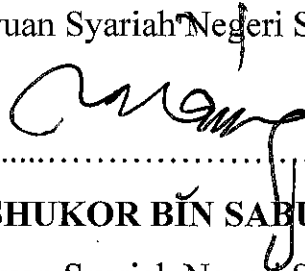
- 1) Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
- 2) Pemohon dibenarkan menyampaikan Rekod Rayuan dan Rekod Rayuan tambahan kepada Responden secara gantian tampalan di alamat terakhir Responden.

Penghakiman ini diberikan oleh

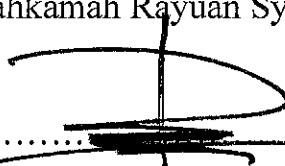


-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

